

감사결과 처분요구서

- 국토교통부 인사·채용비리 제보센터 이첩 신고사항 감사 -

2023. 9.

한 국 공 항 공 사
감 사 실

처분요구 사항 일람표

연번	구분	지적사항	처분	인원(명)	비고
1	인사	채용 업무 합격자 검증 절차 부적정	문 책 통 보	3	Å Å

문 책 요 구 · 통 보

1

제 목 채용 업무 합격자 검증 절차 부적정

관 계 기 관 ÅÅ(주)

구 분 인사

내 용

ÅÅ(주)는 2019. 11. 25. 설립되어 정부 인사혁신처의 「공직유관단체 지정·고시」에 따라 2020. 7. 1. 기타 공직유관단체로 지정되었으며, 국민권익위원회에서 기타 공직유관단체는 「공정채용 실무 가이드라인」(2020. 11.)¹⁾(이하 “가이드라인”이라고 한다.)에 따라 채용을 진행하도록 권고하고 있다. 따라서 ÅÅ(주)는 기타 공직유관단체로서 기관의 실정에 맞게 최대한 가이드라인 내용을 반영하여 채용업무를 하여야 한다.

또한 ÅÅ(주)는 「취업규칙」 제4조 및 제5조에 따라 직원은 법령, 정관, 그 밖의 사규를 준수하고 성실 근면하게 근무하여야 하며, 회사의 명예와 위신을 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그런데 국토교통부 인사·채용비리 제보센터에 ÅÅ(주)에서 어학성적 관련 채용조건을 충족하지 못한 직원이 회사 내 지인의 추천 및 압박으로 입사하였다는 내용의 신고가 접수되었고 조사 결과 ÅÅ(주)가 2020. 11. 14.에 시행된 3회차 행정직(신입) 채용 시 필수 자격기준을 갖추지 못한 지원자를 최종합격시킨 것을 확인하였다.

1) 기타공직유관단체의 공정한 채용 절차 진행을 위하여 제작되었으며, 「공정채용 표준안」, 「공정채용 표준안 해설」, 「공정채용 체크리스트」, 「참고자료」로 구성되어 있음. 필수 제도개선 권고사항으로 채용원칙(블라인드 채용 등), 각 전형별 합격자 검증, 위탁채용관리, 채용비위 부정합격자 처리, 채용비위 관련 피해자 구제 등이 있음

가. 채용절차의 적정성에 관한 사항

ÅÅ(주)는 2020년 3회차 행정직(신입) 채용을 위하여 【표1】과 같이 채용공고서를 내고, 채용 대행업체인 ‘øø(주)’와 채용 대행 용역계약을 체결하여 채용절차를 진행하였다.

【표1】 채용공고서

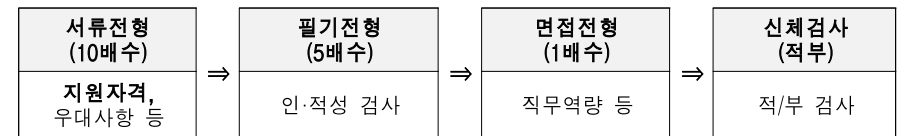
채용분야	채용직급	채용인원	필수 자격 기준
행정	신입직	1명	(필수) ·어학(영어)에 대한 지정점수 이상 득한 자 (TOEIC 700점 / TEPS 555점 / NEW TEPS 300점) (우대) · 관련 자격증 소지자 · 관련 분야 6개월 이상 경력자

자료: ÅÅ(주) 채용공고서 재구성

※ 접수 마감일 기준으로 유효기간(2년)이 1개월 이상 남아있는 국내 정기시험 성적만 인정 (국외응시, 조회불가 성적, 특별시험 성적 등은 불인정)

전형절차는 아래 【표2】와 같으며 각 전형 단계별 합격자에 한해 다음 전형단계 응시자격이 부여되었다.

【표2】 채용 전형 절차



가이드라인 제17조(서류전형 관리) 3항에 따르면 기관은 업체로부터 서류전형 평가결과를 제출받아 검토하여야 하고, 가이드라인 제17조 해설에 따르면 채용 대행업체의 서류전형 평가에 전적으로 의존하지 말고, 기관에서도 평가에 참여하거나 평가결과를 점검해야 한다. 즉 필수 자격 기준의 경우, 어학성적에 대한 채용대행업체의 평가결과 및 증빙서류의 검증결과를 기관에서 점검하여야 한다.

그런데 A(주)는 ◆◆ 사원(이하 “◆◆”이라 한다.)이 입사지원 당시 【표3】과 같이 유효기간이 1년 4개월이나 지난 토익성적을 온라인 입사지원서에 입력하였고 면접 시 기한이 만료된 토익성적표를 증빙서류로 제출하였음에도, 채용대행업체의 서류 검증 결과²⁾만 믿고 필수 자격 충족여부를 재확인하지 않은 채 ◆◆을 최종 합격자로 선정하였다.

【표3】 ◆◆이 입사지원서에 입력하고 증빙서류로 제출한 토익 성적

점수	시험일	유효기간	접수마감일	입사지원서 유효기간 경과일
705점	2017.07.30.	2019.07.30.	2020.11.23.	1년 4개월

문답 조사에서 당시 채용담당자인 ★★ 사원(이하 “★★”이라 한다.)은 채용 대행업체에 채용절차 전반을 위탁하여 채용을 진행하였었고, αα과에서는 전형별 결과보고만 위주로 하였기 때문에 당시에는 채용 대행업체에서 한 서류검증 진위여부를 재확인해야 하는지 생각을 못했고, 혼자 채용업무를 담당하면서 여러 가지 업무들이 겹치다 보니 심도있게 살펴보지 못했다고 진술하였다.

★★은 채용대행업체로부터 제출받은 서류전형 평가 결과에 대한 검토를 소홀히 하고 어학성적에 대한 채용대행업체의 증빙서류 검증결과에 대한 재점검을 누락하여 서류전형 단계에서 탈락하여 채용되지 않았어야 할 지원자가 최종합격자로 선정되어 임용되는 결과를 초래하였다.

나. 채용절차 관리·감독 및 사후조치에 관한 사항

1) 상급자의 채용절차 관리·감독에 관한 사항

A(주) 「인사규정」 제57조(징계양정기준)에서는 동일사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자 이외에 감독자에 대하여도 징계를 의결하여야 한다고 정하고 있다.

2) 검증완료 여부만 'O', 'X'로 체크하여 제출하였고 검증을 확인할 수 있는 증빙서류(진위 조회 화면 등)는 첨부하지 않음

채용업무에서 응시자격 확인은 해당 직무수행에 관련되는 응시자의 자격, 경력 등이 공고 시 정한 기준에 적합한지 여부를 확인하는 과정으로 매우 중요한 업무이다. 즉, 응시자격에 부합하지 않는 자가 서류전형을 통과할 수 없도록 확인하여야 하고, 서류전형에서 자격 미충족을 발견하지 못하였거나 지원자가 자격을 허위 기재 하였을 경우에는 합격자가 바뀔 수 있기 때문에 최종 합격자를 결정하기 전에도 증빙자료를 재차 확인하여 자격을 검증하여야 한다.

그런데 관리감독자이면서 결재자인 당시 αα과장 ○○(이하 “○○”라 한다.) 및 □□부장 ■■(이하 “■■”이라 한다.)은 전형별 확인 및 검증 업무를 1인이 전적으로 담당하기에는 벅찬 상황임에도 입사 시 인사분야 경력이 없었던 ★★에게 전담시켰고, 서류전형 및 최종합격자 선정 결재를 하는 과정에서 지원자의 자격 검증이 제대로 이루어졌는지 한번도 확인하지 않고 만연히 결재를 하는 등 감독자로서 직무태만 또는 업무소홀이 심각하였다고 볼 수 있다.

2) 사후조치에 관한 사항

문답 조사에서 채용실무자인 ★★은 필수 자격기준을 갖추지 못한 지원자가 최종합격한 사실을 채용이 완료된 지 9개월이 지난 2021년 9월 국토교통부의 채용감사 수감 과정에서 서류정리를 하다가 알게 되어 이를 ○○ 과장에게 최초로 보고하였고, 그 이후 ■■ 부장이 당시 □□본부장이었던 ▼▼(현재 퇴사) 이사에게 보고하였으나 조치가 이루어지지 않았다고 진술하였다.

또한 ○○와 ■■은 경영진까지 보고하였으나 그 당시 위 국토교통부 채용감사를 받고 있어서 경영진으로부터 어떠한 조치를 취해야 하는지에 대한 답을 받지 못해 아무런 조치를 하지 않았다고 진술하였다.

가이드라인 제29조(채용비위 피해자 구제)에서는 채용비위가 발생한 기관은 해당 채용비위로 인한 피해자를 파악하여 적극적으로 구제하는 방안을 마련하도록 하고 있으며 피해자 특정가능 여부와 어느 전형 단계에서 피해를 받았는지 여부에 따라 【표4】와 같이 구제 절차를 두고 있다.

【표4】 채용비위 피해자 구제 절차

구분	피해자를 특정 가능한 경우	피해자를 특정 불가능하나 범위를 특정할 수 있는 경우
기본방향	즉시 채용하거나 다음 단계 응시기회 부여	부정행위 발생단계부터 제한경쟁채용 실시
서류 단계 피해시	필기응시 기회 부여	피해자 그룹 서류시험 재 실시
필기 단계 피해시	면접응시 기회 부여	피해자 그룹 필기전형 재 실시
최종 면접 단계 피해시	즉시 채용	피해자 그룹 면접 재 실시

자료: 「공정채용 실무 가이드라인」 상 채용비위 피해자 구제 가이드라인 재구성

Å Å(주)가 필수 자격기준을 갖추지 못한 지원자 ◆◆을 최종 합격시키면서 각 전형 단계에서 피해자 특정이 가능하였으며 【표5】와 같이 최종 면접 단계에서 1명의 피해자가 발생하였으므로 채용에 오류가 발생한 것을 알게 된 이후에는 가이드라인에 따라 ‘즉시 채용’ 구제 절차를 진행하거나 기관의 제반사정을 고려하여 검토과정을 거쳤어야 했다.

【표5】 Å Å(주) 2020년 3회차 행정직(신입) 채용 전형 단계별 피해자

구분	구제 절차	피해자 수	비고
서류 단계	필기응시 기회 부여	없음	10명 선발예정이었으나 10등에 동점자 2인 발생하여 총 11명 선발되어 피해자 미발생
필기 단계	면접응시 기회 부여	없음	당사자보다 낮은 순위에 있는 지원자 모두 과락으로 피해자 미발생
최종 면접 단계	즉시 채용	1명	예비합격자 1명으로 피해자 발생

또한 피해자 구제 뿐 아니라 채용담당자 및 합격한 자격 미충족 자에 대한 사후 조치 방향 등에 대한 검토를 해야 했으나 감사일 현재까지 어떠한 검토 및 조치도 취하지 않고 있었다.

다. 최종 합격한 입사 지원자의 행위 및 제3자의 채용 부당개입 의혹에 관한 사항

Å Å(주)의 「인사규정」 제16조(임용결격 사유)에서는 개인신상에 관한 이력사항을 허위로 기재하거나 은폐하여 위장한 자와 청탁 등 채용 관련 부정행위로 인해 합격된 사실이 확인된 자는 임용될 수 없도록 하고 있고 가이드라인 공정채용안 제25조에서도 채용서류의 주요내용(학력, 경력 등)을 허위로 기재하거나 위조한 자는 임용될 수 없고 임직원은 채용관련 상급자의 부당한 지시를 따르지 않도록 하고 있다.

1) 최종 합격한 입사 지원자의 행위에 관한 사항

◆◆은 입사 지원 시 만료된 토익 성적을 사실 그대로 기재하여 지원하였고, 면접 시 제출한 성적표도 동일한 성적을 제출하였으므로 이는 개인신상에 관한 이력사항을 허위로 기재하거나 은폐하여 위장한 것으로 보기 어려우므로 위 관련 규정 등의 임용 결격사유에 해당하지 않는다.

다만, ◆◆이 고의성을 가지고 입사지원서에 만료된 토익성적을 입력하였는지에 대해서는 문답 조사에서 ◆◆은 급하게 입사 지원서를 작성하느라 토익 유효기간과 관련한 채용공고문 내용에 대해 기억을 하지 못한 채 지원하였다고 하였다. 일반적으로 어학성적이 필수조건인 채용에서 입사지원 시 가장 중요시하는 항목이 어학성적 유효기간이고 다른 양식³⁾의 토익성적을 제출하였으므로 기한 만료 사실을 알고 지원했을 가능성을 배제할 수 없으나 이에 대해 고의성을 입증하는 객관적인 증거는 확보할 수 없었다.

그런데 감사기간동안 고의성의 증거는 확보할 수 없었더라도 ◆◆의 행위의 고의성 여부가 법적으로 문제가 될 수 있을 경우에는 추가 조치가 필요하므로 고의성과 관련된 법적 위반사항에 대해서는 검토가 필요하다.

3) 기본 성적표 출력 양식이 아닌 설정기간동안 최고 점수를 조회하는 양식이었음. 단, 점수·유효기간 등은 표시되어 있음

◆◆의 행위의 고의성 여부는 ◆◆이 특정 목적을 달성하기 위하여 상대방에게 착각을 일으키게 하여 이를 이용했는지와 관련이 있다. 하지만 ◆◆은 자신의 토익 시험 응시일을 사실대로 기재하였고 성적표도 위조나 변조 없이 그대로 제출하였기 때문에 ◆◆에게 그러한 행위가 있다고 보기 어려울 뿐만 아니라 설령, ◆◆이 고의적으로 만료된 성적을 제출하였다 하더라도 제출한 서류를 Å Å(주)에서 불충분하게 심사하여 이러한 채용의 결과가 발생한 것이므로, ◆◆의 행위를 문제 삼기는 어려울 것으로 보인다.

즉, 이와 관련된 법적 위반사항을 살펴보면 형법 제314조 제1항에 따른 위계(偽計)⁴⁾로서 자회사 채용업무를 방해했는지 여부인데 위에서 살펴본 바와 같이 고의적인 위계행위가 있었다고 보기 어렵고, ◆◆의 잘못된 채용은 ◆◆이 고의적으로 만료된 토익성적으로 입사지원을 해서가 아니라 채용과정에서 채용담당자가 지원자격을 확인하지 못한 업무 소홀로 인해 발생한 것으로 ◆◆의 행위가 채용 업무를 방해했거나 방해의 위험성을 발생시켰다고 볼 수도 없어⁵⁾ 이를 형법상의 업무방해죄에 해당하는 것으로 보기 어렵다.

2) 제3자의 채용 부당 개입 의혹에 관한 사항

당시 Å Å(주)에 재직 중이었던 ◆◆의 지인이 채용 관련 부당한 개입을 하여 필수 자격을 갖추지 못한 ◆◆이 합격되었다는 신고내용에 대해서는 채용담당자 및 ∞ ∞ 과 직원들을 문답한 결과 채용과정에서 기존 직원의 추천이나 상급자의 개입은 전혀 없었다고 하였다.

4) 형법 제314조 제1항의 업무방해죄는 위계 또는 위력으로서 사람의 업무를 방해한 경우에 성립하는 것이고, 여기서의 '위계'라 함은 행위자의 행위목적 달성을 위하여 상대방에게 오인·착각 또는 부지를 일으키게 하여 이를 이용하는 것을 말함(대법원 2005.3.25. 선고 2003도5004 판결 참조)

5) 상대방으로부터 신청을 받아 상대방이 일정한 자격요건 등을 갖춘 경우에 한하여 그에 대한 수용 여부를 결정하는 업무에 있어서는 신청서에 기재된 사유가 사실과 부합하지 않을 수 있음을 전제로 그 자격요건 등을 심사·판단하는 것이므로, 그 업무담당자가 사실을 충분히 확인하지 아니한 채 신청인이 제출한 허위의 신청사유나 허위의 소명 자료를 가법게 믿고 이를 수용하였다면, 이는 업무담당자의 불충분한 심사에 기인한 것으로서 신청인의 위계가 업무방해의 위험성을 발생시켰다고 할 수 없어 위계에 의한 업무방해죄를 구성하지 않는다(대법원 2007. 12. 27. 선고 2007도5030 판결 등 참조)

채용대행업체에서도 당시 채용을 담당했던 직원이 업무상 실수가 많아 회사에서 나가게 되었으며 채용대행업무를 진행하면서 Å Å(주)의 부당 요청사항은 없었고 지원자격을 확인하지 못한 것은 담당자의 실수인 것 같다고 진술하였다.

또한 ◆◆의 친분관계 등을 이용한 채용 부당 개입을 조사하기 위해 당시 재직 직원들의 경력을 전수조사해 본 결과 == 대리와 전 직장에서 같이 근무하였다는 사실은 확인하였으나 입사 지원 시 사전에 접촉하거나 청탁을 했었다는 사실은 확인할 수 없었고 문답자들 진술 중에 신고내용을 객관적으로 뒷받침할만한 내용과 정황이 없었기 때문에 ◆◆이 입사를 위한 부정 청탁을 했거나 ◆◆의 지인이 채용과정에 부당개입한 사실은 확인할 수 없었다.

◆◆의 입사지원 시 기재내용, 채용담당자 및 채용대행업체 담당직원의 채용과정 상 실수일 뿐 부당한 개입은 없었다는 일관적인 진술 등을 통해 ◆◆의 임용결격사유, 상급자의 부당한 채용 개입 등에 대해서는 해당사항을 확인할 수 없었으므로 이번 감사에서는 ◆◆에 대한 별도 처분요구를 하지 않는다.

[관련자 의견 및 검토결과] Å Å(주) 채용담당자 및 관리자 등 채용실무자들은 필수 자격기준을 갖추지 못한 지원자를 최종합격시킨 사항에 대하여 단순 실수로 발생한 것일 뿐 의도가 개입되지 않았기 때문에 채용비위가 아니라는 의견을 제시하였다.

그러나 가이드라인 및 Å Å(주) 인사규정에 따르면 【표6】과 같이 응시·자격요건 미확인을 채용비위의 한 유형으로 보고 있으며, 합격자나 응시자의 평정 순위가 바뀌어 채용 피해자가 발생했으므로 주요 채용절차 미준수에도 해당되기 때문에 위의 주장은 받아들이기 어렵다.

【표6】 채용비위자 징계기준(Å Å(ㄴ) 인사규정 제57조 제1항 관련 별표2 주3)

비위유형	구 분		관련자가 채용된 경우
	관련자가 채용되지 않은 경우		
응시·자격 요건 미확인 ¹⁾	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계	
전형단계별 점수부여 부적정	경과실	고의·중과실	중징계
	주의·경고	경징계, 중징계	
채용공고 후 응시·자격 요건 임의(변경절차 미이행)변경	경징계		중징계
채용절차 ²⁾ 미준수	절차 미준수	주요절차 ³⁾ 미준수	중징계
	경징계	중징계	

1) 응시·자격요건 미확인 : 학위·자격증·경력·연령 등 채용요건에 대한 미확인

2) 관계 법령, 상위 지침, 기관자체 인사규정상 채용기준 또는 절차

3) 채용공고, 서류·면접 전형위원 구성, 위원회 제척·회피 규정의 준수, 전형단계별 합격인원의 결정 등 합격자나 응시자의 평정순위가 바뀔 수 있는 채용절차를 말함

문책요구 양정 응시·자격 요건 미확인으로 최종합격자 결정을 부적정하게 한 ★★의 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제5조(품위유지)에 위배된 것으로 같은규칙 제39조(징계)의 징계사유에 해당한다.

★★은 혼자서 채용실무를 담당하여 업무가 과중하기는 했지만 토익 성적의 유효 여부는 조금만 주의를 기울였다면 쉽게 확인할 수 있었으므로 이는 실무자 과실로 자격 요건을 미확인한 것으로 볼 수 있고, 이로 인해 결과적으로 지원자격을 갖추진 못한 자가 채용까지 되었기 때문에 「인사규정」 제57조(징계양정기준) 따라 처분함이 타당하다.

더불어 관리감독자인 ◎◎와 ■■의 심각한 업무태만과 업무소홀 행위는 Å Å(ㄴ) 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제5조(품위유지)에 위배된 것으로 같은 규칙 제39조(징계)의 징계사유에 해당한다. 또한 담당자 1인에게만 중요한 채용업무를 전담시키고 비위 행위에 대한 보고를 받고도 어떠한 조치도 취하지 않은 것을 고려하면 채용업무 담당자의 업무 소홀 및 과실과 큰 차이가 없는 것으로 볼 수 있어 관리자에게도 동등한 수준으로 책임을 물어야 할 것으로 판단된다.

조치할 사항 Å Å(ㄴ) 대표이사는

① 응시자격 미확인으로 최종합격자 결정을 부적정하게 한 ★★에 대하여 「인사규정」 제48조에 따라 징계처분(중징계 이상), 상급자로서의 관리·감독업무를 소홀히 하고 채용과정에 심각한 부적정 사항이 있었음을 보고받고도 적절한 사후조치를 취하지 않은 중간 관리자 ◎◎ 및 관리자 ■■에 대하여 징계처분(중징계 이상)하고 (문책)

[관련자] ■■본부 ■■부 ∞∞과 5급 ★★

■■본부 ■■부 ∞∞과 3급 ◎◎(현 감사팀)

■■본부 ■■부 1급 ■■

② 채용 전반 상황을 고려하여 「공정채용 실무 가이드라인」(2020. 11.)에 따라 2020년 3회차 채용에서 부당하게 탈락한 피해자 구제방안을 강구하시기 바라며, 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다. (통보)